სსიპ „საქართველოს საპენსიო ფონდი“
(ყოფილი სსიპ საპენსიო სააგენტო)

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისთვის

სარჩევი

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 2024 წლის 31 დეკემბერს
დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე 1

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2-4

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 5

საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების ცვლილებების ანგარიშგება 6

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 7-30

დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის მიერ განსაზღვრული საპენსიო სქემა

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე

სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდი („ფონდი“) ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც სამართლიანად ასახავს დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის მიერ განსაზღვრული და ფონდის მიერ ადმინისტრირებული საპენსიო სქემის („საპენსიო სქემა“) ფინანსურ მდგომარეობას 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და საპენსიო სქემის საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების ცვლილებებს ამავე თარიღით დასრულებული წლისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 26 - *საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება* - შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია:

- სააღრიცხვო პოლიტიკების სწორად არჩევასა და გამოყენებაზე;
- ინფორმაციის წარდგენაზე, სააღრიცხვო პოლიტიკების ჩათვლით, რომელიც უზრუნველყოფს მართებულ, საიმედო, შესადარ და გასაგებ ინფორმაციას;
- დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის უზრუნველყოფაზე, იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების სპეციფიკური მოთხოვნები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მომხმარებელმა გააანალიზოს კონკრეტული გარიგების, სხვა მოვლენებისა და პირობების გავლენა საპენსიო სქემის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფინანსურ შედეგებზე;
- იმის შეფასებაზე, აქვს თუ არა საპენსიო სქემას უნარი, საქმიანობა გააგრძელოს, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ;

ხელმძღვანელობა ასევე პასუხისმგებელია:

- ფონდში ეფექტური და მყარი შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებაზე, დანერგვასა და შენარჩუნებაზე;
- ბუღალტრული ჩანაწერების ისეთ წარმოებაზე, რომელიც სრულყოფილად წარმოადგენს და ხსნის საპენსიო სქემის ტრანზაქციებს და ნებისმიერ დროს გონივრული სიზუსტით წარმოაჩენს საპენსიო სქემის ფინანსურ მდგომარეობას და საშუალებას აძლევს ხელმძღვანელობას, რომ საპენსიო სქემის ფინანსური ანგარიშგება იყოს ფასს-თან შესაბამისობაში;
- სავალდებულო ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე, რომელიც შეესაბამება ქართულ კანონმდებლობასა და ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებს;
- საპენსიო სქემის აქტივების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ქმედებების განხორციელებაზე; და
- თაღლითობისა და სხვა დარღვევების აღმოჩენასა და თავიდან აცილებაზე.

საპენსიო სქემის ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის დამტკიცდა ხელმძღვანელობის მიერ 2025 წლის 28 მაისს:

გიორგი ჯიჯინაძე
გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

თამაზი ჟვანია
მენეჯერული აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი

შპს დელოიტი და ტუში
ს/კ: 204422240
სითი თაუერის ბიზნეს ცენტრი,
ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70, მე-16 სართული,
თბილისი, 0186, საქართველო

ტელ: +995 (32) 224 45 66
ფაქსი: +995 (32) 224 45 69
deloitte.ge

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდის მმართველობით საბჭოსა და მენეჯმენტს

მოსაზრება

ჩვენ ჩავატარეთ დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის მიერ განსაზღვრული და სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდის („ფონდი“) მიერ ადმინისტრირებული საპენსიო სქემის („საპენსიო სქემა“) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების ცვლილებების ანგარიშგებას ამავე თარიღით დასრულებული წლისათვის და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებს, ბუღალტრული აღრიცხვის არსებითი პოლიტიკების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით.

ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს საპენსიო სქემის ფინანსურ მდგომარეობას 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და საპენსიო სქემის საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების ცვლილებებს ამავე თარიღით დასრულებული წლისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 26 - *საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება* - შესაბამისად.

მოსაზრების საფუძველი

აუდიტს წარვმართავდით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად. ამ სტანდარტებით განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობა დეტალურად აღწერილია ჩვენი დასკვნის ნაწილში „აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე“.

ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ საპენსიო სქემისგან ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული პროფესიონალ ბუღალტერთა საერთაშორისო ეთიკის კოდექსის (დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სტანდარტების ჩათვლით) (IESBA კოდექსი) შესაბამისად და ჩვენ შევასრულეთ IESBA კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობები. გვჯერა, რომ ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაფერისია ჩვენი მოსაზრების გამოთქმისათვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად.

დელოიტი გულისხმობს ერთ ან რამდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას ("DTTL"), მისი წევრი კომპანიების გლობალურ ქსელს და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს (ერთობლივად „ორგანიზაცია დელოიტი“). DTTL (რომელიც ასევე მოიხსენება როგორც გლობალური ქსელი „დელოიტი“) და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს იურიდიულად დამოუკიდებელ ცალკე პირს, რომელთაც არ აქვთ უფლება აიღონ ერთმანეთის ვალდებულებები მესამე პირთან მიმართებაში. DTTL და მისი ყოველი წევრი კომპანია და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაცია პასუხისმგებელია მხოლოდ საკუთარ და არა ერთმანეთის ქმედებებსა და უმოქმედობებზე. DTTL კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს www.deloitte.com/about.

© 2025. ინფორმაციის მისაღებად, მიმართეთ დელოიტის გლობალურ ქსელს.

Deloitte.

ხელმძღვანელობისა და მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირთა ვალდებულებები ფინანსურ ანგარიშგებასთან მიმართებით

ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოამზადოს და სამართლიანად წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 26 - *საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება* - შესაბამისად, და უზრუნველყოს იმგვარი შიდა კონტროლის სისტემის არსებობა, რომელიც, მისი აზრით, აუცილებელია ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად, რომელიც არ შეიცავს შეცდომით ან თაღლითობით გამოწვეულ არსებით უზუსტობებს.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა ვალდებულია, შეაფასოს საპენსიო სქემის მხრიდან საქმიანობის გაგრძელების უნარი, აგრეთვე, აუცილებლობის შემთხვევაში, განმარტოს ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპთან დაკავშირებული საკითხები და აღნიშნული პრინციპი გამოიყენოს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლად გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ხელმძღვანელობა ან მიზნად ისახავს საპენსიო სქემის ლიკვიდაციას ან საქმიანობის შეწყვეტას, ან არ გააჩნია ამისგან განსხვავებული ქმედების რეალისტური ალტერნატივა.

მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირები პასუხისმგებლები არიან საპენსიო სქემის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე

აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე

ჩვენი ამოცანაა, მოვიპოვოთ გონივრული რწმუნება იმის შესახებ, რომ ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში არ შეიცავს შეცდომით ან თაღლითობით გამოწვეულ არსებით უზუსტობებს და გავცეთ აუდიტორული დასკვნა, რომელიც ჩვენი მოსაზრების გამომხატველი იქნება. გონივრული რწმუნება მაღალი ხარისხის რწმუნებას წარმოადგენს, მაგრამ, ამავდროულად, არ არის იმის გარანტია, რომ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის გამოავლენს არსებითი ხასიათის უზუსტობას ასეთის არსებობის შემთხვევაში. უზუსტობები შეიძლება წარმოიშვას როგორც თაღლითობის, აგრეთვე შეცდომის შედეგად და არსებითად ითვლება მაშინ, როდესაც, დამოუკიდებლად ან ერთობლივად, შეიძლება პოტენციურად ზეგავლენას ახდენდეს ამ ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მის მომხმარებელთა მიერ მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე ჩატარებული აუდიტის მთელი პროცესის განმავლობაში ვიყენებთ პროფესიულ განსჯას და ვინარჩუნებთ პროფესიულ სკეპტიციზმს. გარდა ამისა:

- ჩვენ ვახდენთ ფინანსურ ანგარიშგებაში თაღლითობითა თუ შეცდომით გამოწვეული არსებითი უზუსტობის რისკების იდენტიფიცირებასა და შეფასებას; ვგეგმავთ და ვატარებთ აუდიტის პროცედურებს ამ რისკებზე რეაგირებისათვის და მოვიპოვებთ ისეთ აუდიტორულ მტკიცებულებას, რომელიც საკმარისი და შესაფერისი საფუძველი იქნება ჩვენი მოსაზრების ჩამოსაყალიბებლად. თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობის ვერშემჩნევის რისკი შეცდომის შედეგად არსებითი უზუსტობის ვერშემჩნევის რისკს აღემატება, რადგან თაღლითობა შეიძლება ხდებოდეს საიდუმლო გარიგების, გაყალბების, ინფორმაციის წინასწარგანზრახული გამოტოვების, ინფორმაციის არასწორად წარმოდგენის ან შიდა კონტროლის გვერდის ავლით;
- ვახდენთ აუდიტისთვის შესაფერისი შიდა კონტროლის სამუალებების შესწავლას, რათა დავგეგმოთ კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები და არა იმ მიზნით, რომ მოსაზრება გამოვთქვათ საპენსიო სქემის შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე.
- ვაფასებთ სააღრიცხვო პოლიტიკებისა და ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული სააღრიცხვო დაშვებებისა და მათთან დაკავშირებული განმარტებების მართებულობას;
- ვაკეთებთ დასკვნას ხელმძღვანელობის მხრიდან ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპით აღრიცხვის წარმოების თაობაზე და, მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებების საფუძველზე, ვაფასებთ, არსებობს თუ არა არსებითი ხასიათის განუსაზღვრელობა ისეთ პირობებთან თუ მოვლენებთან მიმართებაში, რამაც შეიძლება ეჭვქვეშ დააყენოს საპენსიო

Deloitte.

სქემის უნარი, გააგრძელოს საქმიანობა, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ. თუ დავასკვნით, რომ არსებობს არსებითი განუსაზღვრელობა, გვევალება ჩვენს აუდიტორის დასკვნაში ყურადღების გამახვილება ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის შენიშვნებზე, ან, თუ ამგვარი განმარტებითი შენიშვნები ადეკვატური არ არის - ჩვენი მოსაზრების მოდიფიცირება. ჩვენი დასკვნები ეფუძნება აუდიტორის ანგარიშის მომზადების თარიღისთვის მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებას.თუმცა, მომავალში დამდგარმა მოვლენებმა თუ გარემოებებმა შეიძლება საპენსიო სქემა აიძულოს, შეწყვიტოს ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპით მოქმედება.

- ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშგების მთლიან წარმოდგენის ფორმას, სტრუქტურასა და შინაარსს, მათ შორის, განმარტებით შენიშვნებს და ასევე იმას, თუ რამდენად სამართლიანადაა ასახული ფინანსური ანგარიშგების მიერ შესაბამისი ტრანზაქციები და მოვლენები.

სხვა საკითხებთან ერთად, მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს, ინფორმაციას ვაწვდით აუდიტის დაგეგმილი მასშტაბისა და ვადების, ასევე აუდიტის პროცესში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების, მათ შორის, შიდა კონტროლის სისტემაში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ.

შოთა ნანიტაშვილი

შპს „დელოიტი და ტუშის“ სახელით

Deloitte & Touche

2025 წლის 28 მაისი
თბილისი, საქართველო

'000 ლარი	შენიშვნები	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
საპენსიო აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	5	254,154	797,620
ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში	6	3,569,410	1,966,242
ინვესტიციები სავაჭრო ფასიან ქაღალდებში	7	2,367,776	1,720,758
სულ საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა საპენსიო აქტივები		**6,191,340**	**4,484,620**
საპენსიო ვალდებულებები			
ვალდებულებები სქემის მონაწილეთა მიმართ	8	6,060,268	4,357,160
დაგროვილი თანხა, მომლოდინე რომ გახდეს სქემის მონაწილეთა მიმართ ვალდებულებები		6,442	5,719
გაუნაწილებელი თანხები	9	124,630	121,741
სულ საპენსიო ვალდებულებები		**6,191,340**	**4,484,620**

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც წარმოდგენილია გვერდებზე 1-30, დამტკიცებულია ხელმძღვანელობის მიერ 2025 წლის 28 მაისს და მისი სახელით დოკუმენტს ხელს აწერს:

გიორგი ჭიჭინაძე
გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

თამაზი ჯგერენაია
მენეჯერული აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი

'000 ლარი	შენიშვნები	2024	2023
წმინდა აქტივების ზრდა:			
საპენსიო სქემის მონაწილეთა შენატანები:			
- კერძო დამსაქმებლები და მათი დასაქმებულები		692,043	587,066
- საჯარო დამსაქმებლები და მათი დასაქმებულები		175,799	137,625
საქართველოს სახელმწიფოს საპენსიო შენატანი		311,384	272,171
სულ სქემის მონაწილეთა შენატანი	8	**1,179,226**	**996,862**
გაუნაწილებელი თანხები	9	2,889	45,087
საპროცენტო შემოსავალი	5, 6	356,201	254,614
სავაჭრო ფასიანი ქაღალდების ფლობით მიღებული წმინდა მოგება	7	197,986	168,430
დივიდენდის შემოსავალი		25,485	18,598
წმინდა აქტივების ჯამური ზრდა		**1,761,787**	**1,483,591**
წმინდა აქტივების შემცირება:			
გაცემული პენსია /საპენსიო აქტივები, მათ შორის, საპენსიო სქემიდან გასვლის გამო	10	(40,110)	(15,014)
საპენსიო სქემის მონაწილეზე ჯამურად გაცემული პენსია		**(40,110)**	**(15,014)**
საკურსო სხვაობის წმინდა ზარალი ფულად სახსრებზე და მათი ეკვივალენტებზე		(257)	(1,329)
სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდის დაფინანსება		(14,700)	(9,836)
წმინდა აქტივების ჯამური შემცირება		**(55,067)**	**(26,179)**
საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების წმინდა ზრდა		**1,706,720**	**1,457,412**
საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივები 1 იანვარს		**4,484,620**	**3,027,208**
საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივები 31 დეკემბერს		**6,191,340**	**4,484,620**

1. ზოგადი ინფორმაცია

საპენსიო სქემის აღწერილობა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია დაგროვებითი საპენსიო სქემისთვის, რომელიც განსაზღვრულია 2018 წლის 6 აგვისტოს მიღებული „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით (შემდგომში „**კანონი**“). კანონი არეგულირებს სსიპ "საქართველოს საპენსიო ფონდის" მიერ (შემდგომში „**ფონდი**") დაგროვებითი საპენსიო სქემის (შემდგომში "**საპენსიო სქემა**") მართვის და ადმინისტრირების ძირითად პირობებს. **სსიპ საპენსიო სააგენტოს იურიდიული სახელი 2025 წლის 1 მაისიდან შეიცვალა და გახდა სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდი.** ფონდმა უნდა მართოს და ადმინისტრირება გაუწიოს საპენსიო სქემას მის მონაწილეთა საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ფონდის ფინანსური ანგარიშგება მზადდება წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგებისგან განცალკევებით და საჯარო გამოყენებისთვის არის ხელმისაწვდომი.

ფონდი დაფუძნდა როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ზემოთხსენებული კანონისა და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 აგვისტოს N421 დადგენილებით „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საპენსიო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად. ფონდი არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია საპენსიო სქემის მართვისა და ადმინისტრირების მიზნით, რომლის ფარგლებშიც ფონდი მართავს საპენსიო სქემის მონაწილეთა საკუთრებაში არსებულ საპენსიო აქტივებს (როგორც განმარტებულია კანონით). საპენსიო აქტივები ერთობლივად წარმოადგენენ საპენსიო სქემას.

ფონდის მმართველობის ორგანოები არიან: დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭო, საინვესტიციო საბჭო და უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი. დირექტორის პასუხისმგებლობაა ფონდის უწყვეტი საქმიანობა (გარდა ფონდის საინვესტიციო საქმიანობისთვის საჭირო ოპერაციებისა), რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, საპენსიო სქემის მონაწილეთაგან საპენსიო შენატანების შეგროვების პროცესს, ასევე პენსიების/საპენსიო აქტივების დანიშვნასა და გადახდაზე/გადარიცხვაზე კანონითა და ფონდის ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული წესებისა და პროცედურების შესაბამისად. საინვესტიციო საბჭო, რომელიც შედგება საქართველოს პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრებისგან, ძირითადად პასუხისმგებელია საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებასა და საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების მონიტორინგზე საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად, რომელსაც ახორციელებენ ფონდის მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი და საინვესტიციო სამსახური. 2023 წლის 20 ნოემბერს კანონში შევიდა ცვლილებები, რის შედეგადაც შეიქმნა საინვესტიციო რისკების უფროსის თანამდებობა და საინვესტიციო რისკების მონიტორინგის სამსახური. საინვესტიციო რისკების მთავარი ოფიცერი აკონტროლებს საინვესტიციო რისკებს საინვესტიციო რისკების მონიტორინგის სამსახურის მეშვეობით. სამეთვალყურეო საბჭო ზედამხედველობას უწევს ფონდის საქმიანობას, გარდა საინვესტიციო საქმიანობისა, რომელიც რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ("სებ") მიერ. კანონის თანახმად ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან: საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი და ფონდის საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე. 2024 წლის 27 ივნისს კანონში შევიდა ცვლილებები („ცვლილებები“), რომლებიც ითვალისწინებს ფონდის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში არსებით ცვლილებებს. ცვლილებებით გათვალისწინებული ცვლილებების უმეტესობა ძალაში შევა და ამოქმედდება 2025 წლის 1 მაისს. ცვლილებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შენიშვნა 15 (საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები).

საპენსიო სქემა განსაზღვრული შენატანების საპენსიო სქემაა. საპენსიო ფონდი მოიცავს დამსაქმებელთა (როგორც ეს განმარტებულია კანონით), დასაქმებულთა (როგორც ეს განმარტებულია კანონით) და საქართველოს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ საპენსიო შენატანებს, აგრეთვე საპენსიო აქტივებზე დარიცხულ ნებისმიერ საინვესტიციო უკუგებას, სარგებელს და/ან ზარალს.

საპენსიო სქემაში მონაწილეობა სავალდებულოა ყველა დასაქმებული საქართველოს მოქალაქისთვის, აგრეთვე, იმ დასაქმებულებისათვის, რომელთაც აქვთ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა, გარდა: კანონის მიღების მომენტისთვის (2018 წლის 6 აგვისტო) 60 წლის ან მეტი ასაკის მქონე მამაკაცი დასაქმებულებისა, ან კანონის მიღების მომენტისთვის, 55 წლის ან მეტი ასაკის ქალი დასაქმებულებისა. გარდა ამისა, კანონის მიღების მომენტისთვის 40 წლის ან მეტი ასაკის დასაქმებულებს უფლება აქვთ უარი თქვან საპენსიო სქემაში მონაწილეობაზე, ხელახალი გაწევრიანების უფლებით, კანონით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად. ამასთანავე, ყველა სხვა ფიზკურ პირი და თვითდასაქმებული ფიზიკური პირი (როგორც ეს განმარტებულია კანონით) უფლებამოსილნი არიან ნებაყოფლობით გაწევრიანდნენ საპენსიო სქემაში. ცვლილების თანახმად, 2025 წლის 1 მაისიდან ყველა დასაქმებულმა და თვითდასაქმებულმა პირმა, რომელსაც სურს საპენსიო სქემაში ნებაყოფლობით ჩართვა, უნდა მიმართოს საპენსიო ფონდს, საპენსიო ფონდის მიერ დადგენილი პროცედურის შესაბამისად. ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს თვითდასაქმებულის განმარტების შეცვლას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შენიშვნა 15 (საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები). საპენსიო შენატანები, რომლებიც საპენსიო სქემის მონაწილეების სახელით და/ან მათ სასარგებლოდ ხორციელდება, აგრეთვე საპენსიო აქტივზე დარიცხული ნებისმიერი და ყველა სარგებელი/საინვესტიციო შემოსავლები და/ან ზარალები აისახება და ინახება ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე, რომლებიც გახსნილია და იმართება ფონდის მიერ. დამსაქმებლების მეშვეობით, ყველა წევრს ეძლევა მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომელიც საჭიროა რეგისტრაციისა და ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე წვდომისათვის. ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიშების ნახვა შესაძლებელია საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის (შემდგომში "**ელექტრონული სისტემა**") საშუალებით ფონდის ოფიციალური ვებგვერდიდან.

ფონდის ძირითადი საქმიანობაა საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება. ფონდის ძირითადი ოპერაციები აღწერილია მე-3 შენიშვნაში.

საპენსიო სქემა კანონის შესაბამისად ამოქმედდა 2019 წლის 1 იანვრიდან. 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სქემაში მონაწილეობდა 1,395 ათასი მონაწილე (2023: 1,299 ათასი).

საპენსიო ფონდი აღრიცხავს ყველა მისი მონაწილის დანაზოგს „ერთეულების სისტემის" გამოყენებით. ერთეულები არის საპენსიო სქემის მონაწილეების მიერ, შენატანების განხორციელების დროს შეძენილი და საკუთრებაში მყოფი აქტივები. საპენსიო სქემის მონაწილეთა საკუთრებაში არსებული ერთეულების რაოდენობა აისახება მათ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე. ნებისმიერ დროს, საპენსიო აქტივის ერთეულს აქვს ფასი, რომელიც დენომინირებულია ლარში და ნებისმიერ დროს, როდესაც საპენსიო ფონდში მოხდება საპენსიო შენატანის განხორციელება, მოხდება ერთეულების შეძენა და ასახვა მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე. ერთი ერთეულის საწყისი ფასი განისაზღვრა 10 ლარად, რაც ნიშნავს რომ საპენსიო სქემაში ჩართულმა პირველმა მონაწილეებმა ფუნქციონირების პირველ დღეს თითოეული ერთეული შეიძინეს 10 ლარად. ამ დღიდან, ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს, ერთეულის ფასი გადაანგარიშდება შემდეგნაირად:

აქტივების წმინდა ღირებულება/ერთეულების მთლიანი რაოდენობა (საპენსიო სქემის ყველა მონაწილის საკუთრებაში არსებული).

ერთეულების შეძენა (ახალი საპენსიო შენატანები) არ ახდენს გავლენას ერთეულის ფასზე, რადგან ისინი პროპორციულად ცვლიან მრიცხველის და მნიშვნელის მნიშვნელობას ზემოთ მოცემულ ფორმულაში. მხოლოდ წმინდა აქტივის ღირებულების ის ცვლილებები ახდენენ გავლენას ერთეულის ფასზე, რომლებიც არ არის გამოწვეული ახალი საპენსიო შენატანებით (ან გადახდებით). ეს არის პორტფელის გადაფასება, რომელიც იწვევს მოგებას (ან ზარალს) შესაბამისი ერთეულის ბაზის ცვლილების გარეშე. მონაწილის საპენსიო აქტივები ყოველთვის ტოლია მათი „ერთეულის ნაშთისა“, რომელიც გამრავლებულია „ერთეულის მიმდინარე ფასზე“.

ფონდის იურიდიული მისამართია ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 14, თბილისი, საქართველო.

2. მომზადების საფუძველი

(ა) შესაბამისობა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების („ფასს“): ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 26 - *საპენსიო პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება* შესაბამისად.

(ბ) შეფასების საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე, გარდა ფინანსური აქტივებისა, რომლებიც გადაფასებულია სამართლიანი ღირებულებით სარგებლის გასაცემად არსებული წმინდა აქტივების ცვლილებების ანგარიშგების საშუალებით.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით, გარდა სხვაგვარად მითითებული შემთხვევებისა.

საპენსიო სქემა დადგენილი შენატანების პროგრამაა. აქტუარიული შეფასება არ არის საჭირო, რადგან საპენსიო ვალდებულება უტოლდება საპენსიო სარგებლისთვის განკუთვნილ წმინდა აქტივებს.

(გ) სამუშაო და წარდგენის ვალუტა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში (შემდგომში „ლარი“), რომელიც ასევე წარმოადგენს საპენსიო სქემის ფუნქციურ ვალუტას, რადგან როგორც საქართველოს ეროვნული ვალუტა, ის ასახავს შესაბამისი მოვლენებისა და ვითარებების უმეტესობის ეკონომიკურ არსს. ყველა რიცხვი დამრგვალებულია უახლოეს ათასამდე, გარდა სხვაგვარად მითითებული შემთხვევებისა.

3. ძირითადი საქმიანობა და სააღრიცხვო პოლიტიკის შეჯამება

(ა) საპენსიო შენატანების განხორციელება და საპენსიო აქტივების ინვესტირება

(i) საპენსიო აქტივების ინვესტირება

საპენსიო აქტივების ინვესტირება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების, შეზღუდვებისა და ლიმიტების შესაბამისად, შემდეგი კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით:

(ა) გრძელვადიან პერსპექტივაში, რეალური ამონაგების მაქსიმიზაცია (ინფლაციის გათვალისწინებით), საპენსიო აქტივების შესაბამისი ინვესტირების გზით;

(ბ) ინვესტიციების დივერსიფიკაცია;

(გ) საპენსიო აქტივების უსაფრთხოება გრძელვადიანი საინვესტიციო პერიოდის განმავლობაში;

(დ) ადეკვატური ლიკვიდურობის შენარჩუნება.

კანონის შესაბამისად, კანონის მიღებიდან პირველი 5 წლის განმავლობაში, საპენსიო აქტივების ინვესტირება განხორციელდა მხოლოდ კონსერვატიულ (ნაკლებად) რისკიან საინვესტიციო პორტფელები. ზემოთ აღნიშნული 5-წლიანი ვადის გასვლის შემდეგ, 2023 წლის 7 აგვისტოს, საპენსიო აქტივები გადანაწილდა შემდეგ სამ საინვესტიციო პორტფელზე - კონსერვატიული (დაბალი) რისკის, დაბალანსებული (საშუალო) რისკის და დინამიური (მაღალი) რისკის პორტფელებზე - კანონის შესაბამისად. კერძოდ: (ა) მონაწილეთა საპენსიო აქტივები, რომელთა ასაკი საპენსიო სქემაში ჩარიცხვის დროს იყო 40 წლის ქვევით, გადანაწილდა მაღალი რისკის საინვესტიციო პორტფელზე; ბ) მონაწილეთა საპენსიო აქტივები, რომლებიც საპენსიო სქემაში ჩარიცხვის დროს იყვნენ 40-დან 50

წლამდე ასაკის, გადანაწილდა საშუალო რისკის საინვესტიციო პორტფელში; (გ) მონაწილეთა საპენსიო აქტივები, რომლებიც საპენსიო სქემაში ჩარიცხვის დროს იყვნენ 50 წელზე მეტი ასაკის, გადანაწილდა დაბალი რისკის საინვესტიციო პორტფელში. გარდა ამისა, მონაწილეებს მიეცათ 30-დღიანი ვადა, რათა გაეკეთებინათ არჩევანი და შეერჩიათ საინვესტიციო პორტფელი მათი საპენსიო აქტივებისთვის - ასეთ შემთხვევებში არ მოქმედებდა ზემოაღნიშნული ნაგულისხმევი გადანაწილება.

2023 წლის ნოემბერს ცვლილებები შევიდა კანონში („ცვლილებები“), რომელმაც შეცვალა ნაგულისხმევი განაწილების წესი, რითაც გაუქმდა 2023 წლის აგვისტოში განხორციელებული ცვლილებები. კერძოდ, ასეთი ცვლილების მიხედვით, თუ მონაწილე სხვაგვარად არ აირჩევს, 2028 წლის 1 იანვრამდე დაგროვილი საპენსიო აქტივები გადანაწილდება კონსერვატიულ (დაბალ) რისკის პორტფელზე, ხოლო 2028 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაგროვილი საპენსიო აქტივები გადანაწილდება შემდეგნაირად: ა) 40 წლამდე მონაწილეთა საპენსიო აქტივები - დინამიურ საინვესტიციო პორტფელში; ბ) 40-დან 50 წლამდე ასაკის მონაწილეთა საპენსიო აქტივები - დაბალანსებულ საინვესტიციო პორტფელში; გ) 50 წელზე მეტი ასაკის მონაწილეთა საპენსიო აქტივები – კონსერვატიულ საინვესტიციო პორტფელში. აღსანიშნავია, რომ ყველა მონაწილეს აქვს თავისუფლება, შეცვალოს სასურველი პორტფელი ყოველ 12 თვეში ერთხელ.

ეს ცვლილება 2024 წლის 3 იანვარს შევიდა ძალაში. ფონდმა აქტივების გადანაწილება განახორციელა და შედეგად, 2024 წლის 4 იანვრისთვის, კონსერვატიული პორტფელი საპენსიო აქტივების მთლიანი 99%-ს შეადგენდა.

(ii) საპენსიო შენატანები

კანონისა და ფონდის მიერ მიღებული შესაბამისი ნორმატიული აქტის მიხედვით (ძალაში შევიდა 2023 წლის ნოემბერში), საპენსიო შენატანებს საპენსიო სქემის მონაწილეები ახორციელებენ ხელფასის გადახდისთანავე, შემდეგი ფორმით:

- ხელფასის გადახდიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში დამსაქმებელი იხდის საპენსიო შენატანს მისი დასაქმებულის დასაბეგრი ხელფასის 2%-ის ოდენობით და ამავე დროს წარადგენს საპენსიო დეკლარაციას ფონდის ელექტრონული სისტემის საშუალებით, რაც ფონდს საშუალებას აძლევს, ასახოს ასეთი საპენსიო შენატანები შესაბამისი დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე.

- ხელფასის გადახდიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში დამსაქმებელი იხდის საპენსიო შენატანს მისი დასაქმებულის დასაბეგრი ხელფასის 2%-ის ოდენობით, აღნიშნული დასაქმებულის სახელით და მისი ხარჯით, და ასახავს მას ზემოთ ხსენებულ საპენსიო დეკლარაციაში, შესაბამისი დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე შენატანის განაწილების / ასახვის მიზნით.

- დასაქმებული, რომლის ხელფასიდან საშემოსავლო გადასახადი არ აკლდება, ვალდებულია განახორციელოს საპენსიო შენატანები დასაბეგრი ხელფასის 4%-ის ოდენობით და წარადგინოს

შესაბამისი საპენსიო დეკლარაცია ასეთი შენატანების მის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე განთავსების მიზნით. ასეთი დასაქმებულის დამსაქმებელი ვალდებულია ხელფასის გადახდისას დასაქმებულს აუნაზღაუროს ხელფასიდან დასაბეგრი შემოსავლის 2 პროცენტი. აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულის ან დამსაქმებლის მიერ ამ ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმის საფუძველს.

- საქართველოს სახელმწიფო იხდის საპენსიო შენატანის ქვემოთმოცემულ ოდენობას დასაქმებულების და თვითდასაქმებული მონაწილეების სასარგებლოდ, წარდგენილი საპენსიო დეკლარაციების საფუძველზე, დაუყოვნებლივ, მსგავსი დეკლარაციების წარდგენისთანავე:

– დასაბეგრი ხელფასის ან/და მონაწილე თვითდასაქმებულთა შემოსავლის 2% - თუ წლიური ხელფასი ან / და შემოსავალი არ აღემატება 24,000 ლარს კონკრეტული წლისთვის.

– დასაქმებულის ან/და მონაწილე თვითდასაქმებულის დასაბეგრი ხელფასის ან / და შემოსავლის 1% - თუ წლის განმავლობაში მიღებული ხელფასი ან / და შემოსავალი აღემატება 24,000 ლარს, მაგრამ არ აღემატება 60,000 ლარს.

2024 წლის 1 ივნისიდან, კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისთვის ჯარიმების დაკისრებაზე პასუხისმგებელი სსიპ „საქართველოს შემოსავლების სამსახურის“ ნაცვლად არის საქართველოს საპენსიო ფონდი. ფონდი ადარებს ელექტრონულ სისტემაში დაგროვილ მონაცემებს სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“ მიერ მოწოდებულ მონაცემებს და შეუსაბამობების აღმოჩენის შემთხვევაში, ახორციელებს ჯარიმების დაკისრებას იმ დამსაქმებლებისთვის ან დასაქმებულებისთვის, რომლებიც ვალდებულნი არიან განახორციელონ საპენსიო შენატანები. გარდა ამისა, ფონდს უფლება აქვს გასცეს აღსრულების ორდერი ასეთი ჯარიმებისა და გადაუხდელი საპენსიო შენატანების დასაკისრებლად.

ფონდი პასუხისმგებელია საინვესტიციო საქმიანობის კანონისა და ფონდის საინვესტიციო საბჭოს მიერ შემუშავებული საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად განხორციელებაზე.

საჯარო დამსაქმებლებისა და დასაქმებულიების საპენსიო სქემაში შენატანებს ფონდი იღებს საქართველოს სახელმწიფო ხაზინიდან. ხოლო სხვა შენატანები კლასიფიცირდება როგორც კერძო დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების მიერ განხორიციელებულ შენატანად.

საპენსიო სქემის მონაწილეების მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანების აღრიცხვა ხდება დარიცხვის მეთოდით.

განხორციელებული შენატანების აღრიცხვა ხდება დამსაქმებლის მიერ ფონდისათვის შესაბამისი საპენსიო დეკლარაციის წარდგენისას.

(ბ) პენსიის გაცემა და ანაზღაურება სქემის დატოვების შემთხვევაში

საპენსიო სქემის მონაწილეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ პენსიის დანიშვნა ან საპენსიო აქტივების გადაცემა შემდეგ შემთხვევებში:

– საპენსიო სქემის მონაწილემ მიაღწია საპენსიო ასაკს, რაც არის 65 წელი მამაკაცი მონაწილეებისთვის და 60 წელი - ქალი მონაწილეებისთვის;

– საპენსიო სქემის მონაწილე მუდმივად ტოვებს საქართველოს და წარადგენს დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს, რომ მისი საქართველოს მოქალაქეობა შეწყვეტილია ან ის კარგავს მუდმივი ბინადრობის ნებართვას. თუ მონაწილე, რომელმაც დატოვა საპენსიო სქემა ზემოთ მითითებული საფუძვლით, მოგვიანებით მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას ან მუდმივი ბინადრობის ნებართვას, იგი სავალდებულო წესით ხელახლა ჩაირიცხება საპენსიო სქემაში. აღსანიშნავია, რომ კანონის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე დატოვებს საპენსიო სქემას საქართველოდან

მუდმივად წასვლის საფუძველზე, მონაწილეს უფლება აქვს მიიღოს თავისი საპენსიო აქტივები სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანების გამოკლებით, ხოლო ცვლილებების თანახმად, მონაწილეებს უფლება აქვთ მიიღონ მათ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე დაგროვილი ყველა საპენსიო აქტივი.

– საპენსიო სქემის მონაწილე იძენს შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსს, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. ცვლილებების მიხედვით, მონაწილეს, რომელმაც დატოვა საპენსიო სქემა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის საფუძველზე, უფლება აქვს ხელახლა ჩაირიცხოს ნებაყოფლობით საფუძველზე.

ამასთანავე, საპენსიო სქემის გარდაცვლილი მონაწილის მემკვიდრეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ გარდაცვლილი მონაწილის საპენსიო აქტივების გადაცემა.

კანონის მიღების მომენტისთვის 40 წლის ან მეტი ასაკის მქონე დასაქმებულებს უფლება აქვთ, უარი თქვან საპენსიო სქემაში მონაწილეობაზე, ხელახალი გაწევრიანების უფლებით. მონაწილეს შეუძლია უარი თქვას სქემაში მონაწილეობაზე, საპენსიო სქემაში გაწევრიანების თარიღიდან 3-თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ, 2-თვიანი პერიოდის განმავლობაში, ფონდში შესაბამისი განაცხადის წარდგენის გზით. თუ მონაწილე უარს იტყვის საპენსიო სქემაში მონაწილეობაზე, ფონდი უბრუნებს შესაბამის დამსაქმებელს, დასაქმებულს და საქართველოს სახელმწიფოს მათ მიერ განხორიელებულ საპენსიო შენატანებს და მსგავს შენატანებზე დარიცხულ უკლებლივ ყველა სარგებელს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ფონდის შესაბამისი ნორმატიული აქტის მიერ განსაზღვრული წესებისა და პროცედურების შესაბამისად.

საპენსიო სქემის მონაწილეებისთვის პენსიები შეიძლება გადახდილ იქნას, მონაწილის შეხედულებისამებრ, რომელიმე შემდეგი ფორმით:

– ერთიანი გადახდა, როდესაც მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე რიცხული ყველა საპენსიო აქტივი მონაწილეს გადაეცემა ერთჯერადი გადახდის გზით. მონაწილეს ამ ფორმის არჩევა შეუძლია მხოლოდ კანონითა და ფონდის შესაბამისი ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ კონკრეტულ შემთხვევებში;

– პროგრამული გატანით, როდესაც საპენსიო აქტივების მონაწილისათვის გადახდა ხდება ყოველთვიურად, ნაწილ-ნაწილ და გამოითვლება ფონდის შესაბამისი ნორმატიული აქტით გათვალისწინებული ფორმულის შესაბამისად. ეს ფორმა არ ვრცელდება საპენსიო სქემის გარდაცვლილ მონაწილეთა მემკვიდრეებზე;

– პენსიის მიღების მიზნით სადაზღვევო ანუიტეტური პროდუქტის შესყიდვით. ეს ფორმა არ გამოიყენება საქართველოს სამუდამოდ დატოვების შემთხვევაში.

– საპენსიო აქტივების გადატანა გარდაცვლილ მონაწილეთა მემკვიდრეების ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე.

საპენსიო სქემის მონაწილეებისთვის პენსიის / საპენსიო აქტივების გაცემის და/ან გარდაცვლილ მონაწილეთა მემკვიდრეებზე საპენსიო აქტივების გადაცემის აღრიცხვა ხდება იმ პერიოდში, როდესაც ხდება შესაბამისი ერთეულების გამოსყიდვა.

საპენსიო სქემის მონაწილეებისთვის უარის თქმის პროცედურების დროს დაბრუნებული საპენსიო შენატანები აღირიცხება იმ პერიოდში, როდესაც შესაბამისი თანხა გამოიქვითება საპენსიო სქემიდან.

(გ) საინვესტიციო საქმიანობები

ფონდი პასუხისმგებელია საინვესტიციო საქმიანობის კანონისა და ფონდის საინვესტიციო საბჭოს მიერ მიღებული საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად განხორციელებაზე. 2024 წლის

განმავლობაში, საპენსიო აქტივების ინვესტირება განხორციელდა სადეპოზიტო სერტიფიკატებში (”CD”) , ვადიან ანაბრებში (“TDs”) და საბაზრო ფასიან ქაღალდებში- იხ. შენიშვნა 6 და შენიშვნა 7

(დ) საპროცენტო შემოსავალი

საპროცენტო შემოსავალი მოიცავს საპროცენტო შემოსავალს ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე და ინვესტიციებზე საბანკო დეპოზიტებში და აღიარებულია ეფექტური პროცენტის მეთოდის გამოყენებით.

„ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი“ არის განაკვეთი, რომელიც ზუსტად ადისკონტირებს სავარაუდო სამომავლო ფულად გადახდებს ან შემოსულობებს ფინანსური ინსტრუმენტის მოსალოდნელი მოხმარების ვადის მიხედვით ფინანსური აქტივის მთლიან საბალანსო ღირებულებაზე.

(ე) ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს საბანკო ნაშთებს, რომელთა დაფარვის ვადა არის სამი თვე ან ნაკლები შეძენის თარიღიდან. მათი სამართლიანი ღირებულების ცვლილების რისკი არა-არსებითია. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები სამართლიანი ღირებულებით აღირიცხება.

(ვ) ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში

ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში მოიცავს სადეპოზიტო სერთიფიკატებს და ვადიან ანაბრებს 3 თვიდან 5 წლამდე პირვანდელი დაფარვის ვადით. ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში აღირიცხება სამართლიანი ღირებულებით.

(ზ) ინვესტიციები სავაჭრო ფასიან ქაღალდებში

ინვესტიციები საბაზრო ფასიან ქაღალდებში მოიცავს ქართულ სახაზინო ობლიგაციებს, ქართულ სახაზინო ვალდებულებებს, ქართულ კორპორატიულ ბონდებს, ევრობონდებს, აშშ-ის სახაზინო ობლიგაციებს და გლობალურ კორპორატიულ აქციებს. ინვესტიციები საბაზრო ფასიან ქაღალდებში აღირიცხება სამართლიანი ღირებულებით.

(თ) ფონდის დაფინანსების წყაროები

კანონის მიღებიდან 3 წლის განმავლობაში ფონდის და მისი საქმიანობის დაფინანსების ერთადერთი წყარო იყო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ზემოაღნიშნული 3-წლიანი ვადის გასვლის შემდეგ, ფონდის საქმიანობის დაფინანსების წყარო გახდა საპენსიო ფონდიდან მისაღები მომსახურების საფასური. 3-წლიანი ვადის დასრულების შემდგომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ფონდის მომსახურების საფასური შეიძლება შეადგენდეს საპენსიო აქტივების 0,5% -ს, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ, ასეთი პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდება 0,25%-მდე. 2024 წლის განმავლობაში ფონდმა საპენსიო ფონდიდან მიიღო დაფინანსება 14.7 მლნ ლარის ოდენობით (2023: 9.836 მლნ ლარი).

ცვლილებების თანახმად, საპენსიო ფონდის მიერ მონაწილეთა საპენსიო აქტივებიდან ფონდის საქმიანობის დაფინანსების მიზნით მიღებული მომსახურების საფასური არ შეიძლება დაგირავდეს ან დაიტვირთოს, გადაეცეს მესამე პირს ან სხვაგვარად გასხვისდეს მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით საპენსიო ფონდის მიმართ. ასეთი მოსაკრებელი არ ექვემდებარება აღსრულებას და არ შედის საპენსიო ფონდის გაკოტრების აქტივებში. ცვლილება ითვალისწინებს მომსახურების საფასურის აღსრულებასთან დაკავშირებით განსხვავებულ რეგულირებას. ცვლილების თანახმად, მომსახურებასთან დაკავშირებული აღსრულების პროცედურები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ამ კანონით განსაზღვრულ საპენსიო ფონდის საქმიანობას. ფონდის დაფინანსების წყაროსთან დაკავშირებული დამატებითი ცვლილებებისთვის იხილეთ შენიშვნა 15.

(ი) გაუნაწილებელი თანხები

გაუნაწილებელი თანხები არ წარმოადგენს საპენსიო ფონდის ნაწილს და არ გამოიყენება ინვესტირებისთვის. იგი აღირიცხება ამგვარად და აისახება შესაბამისი დამსაქმებლების ანგარიშების ნაშთებში.

გაუნაწილებელი თანხებისთვის საპენსიო დეკლარაციების წარდგენისას, მსგავსი ოდენობები გარდაიქმნება ვალდებულებებად მონაწილეების მიმართ.

2025 წლის 1 მაისიდან ძალაში შესული ცვლილებების თანახმად, გაუნაწილებელი თანხები ხდება მიმდინარე მონაწილეების/პენსიის მიმღებების საპენსიო აქტივების ნაწილი თანხის მიღებიდან 10 წლის გასვლის დღეს. ამის შემდეგ, პირს, რომელმაც გადარიცხა ეს თანხა, არ ექნება უფლება მოითხოვოს მისი დაბრუნება და/ან შეიტანოს რაიმე სახის მოთხოვნა საპენსიო ფონდში, მათ შორის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა. საპენსიო ფონდი უფლებამოსილია უზრუნველყოს გაუნაწილებელ თანხებზე პროცენტის დარიცხვა. პროცენტი ხდება მიმდინარე მონაწილეების/პენსიის მიმღებების საპენსიო აქტივების ნაწილი საპენსიო ფონდის მიერ დადგენილი წესით და სიხშირით.

4. შეფასებებისა და მსჯელობების გამოყენება

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ხელმძღვანელობისგან მოითხოვს მსჯელობებს, შეფასებებსა და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სააღრიცხვო პოლიტიკების გამოყენებაზე და წარმოდგენილი აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების ოდენობაზე. ფაქტობრივი შედეგები შეიძლება განსხვავდებოდეს აღნიშნული შეფასებებისგან.

სააღრიცხვო შეფასებების და ძირითადი დაშვებების გადახედვა მუდმივად ხორციელდება. სააღრიცხვო შეფასებების გადახედვის შედეგად გამოწვეული ცვლილებები აღიარდება იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა მათი გადახედვა და ნებისმიერ შემდგომ პერიოდში, რომელზედაც მათ ექნებათ გავლენა.

სამართლიანი ღირებულებების შეფასება

მე-3 შენიშვნაში განხილული რიგი სააღრიცხვო პოლიტიკები და განმარტებითი შენიშვნები მოითხოვენ სამართლიანი ღირებულებების შეფასებას.

სამართლიანი ღირებულება არის ფასი, რომელიც მიიღება აქტივის გაყიდვიდან ან გადახდილი იქნება ვალდებულების გადასაცემად ბაზრის მონაწილეებს შორის მოწესრიგებული ტრანზაქციის დროს შეფასების თარიღისთვის. სამართლიანი ღირებულების საუკეთესო მტკიცებულება არის ფასი აქტიურ ბაზარზე. აქტიური ბაზარი არის ბაზარი, რომელშიც აქტივებთან ან ვალდებულებებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები ხდება საკმარისი სიხშირით და მოცულობით, რათა უზრუნველყოს ფასების შესახებ ინფორმაცია მუდმივ საფუძველზე.

აქტივის ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულების შეფასებისას, მენეჯმენტი შეძლებისდაგვარად იყენებს ბაზრის დაკვირვებად მონაცემებს. სამართლიანი ღირებულება ჯგუფდება სხვადასხვა დონეების მიხედვით სამართლიანი ღირებულების იერარქიაში, შეფასების მეთოდოლოგიებში გამოყენებული ინფორმაციის საფუძველზე:

- *დონე 1*: კოტირებული საბაზრო ფასი (დაუკორექტირებელი) აქტიურ ბაზარზე მსგავსი აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის.
- *დონე 2:* შემავალი მონაცემები გარდა იმისა, რაც შესულია პირველ დონეში და რომლებიც ხელმისაწვდომია აქტივისა და ვალდებულებისთვის, როგორც პირდაპირ (მაგ. ფასები), ასევე ირიბად (მაგ. ფასებისგან წარმოებული).

– *დონე 3:* მონაცემები აქტივისა და ვალდებულებისთვის, რომლებიც არ ეფუძნება დაკვირვებად საბაზრო მონაცემებს (არადაკვირვებადი მონაცემები).

იმ შემთხვევაში, როდესაც აქტივისა ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად გამოყენებული მონაცემების დაჯგუფება შესაძლებელია სამართლიანი ღირებულების სხვადასხვა დონეებში, მაშინ სამართლიანი ღირებულების შეფასების დაჯგუფება ხდება მთლიანობაში, სამართლიანი ღირებულების იერარქიის იმავე დონეში, რომელშიც ყველაზე დაბალი დონის მონაცემებია, რაც მნიშვნელოვანია მთლიანი შეფასებისთვის.

ფონდი ახდენს სამართლიანი ღირებულების იერარქიის დონეებს შორის გადასვლის აღიარებას საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რომლის განმავლობაშიც ადგილი ჰქონდა ცვლილებას.

5. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

’000 ლარი	%-ის განაკვეთი	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
ქართულ კომერციულ ბანკებში განთავსებული სახსრები:			
-საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები (ლარში)	8.10%-8.55%	126,290	662,879
-საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები (აშშ დოლარში)	-	593	8,292
-არასაინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები (ლარში)	-	105,346	93,967
თანხები ეროვნულ სახაზინო ანგარიშზე (ლარში)	-	21,925	32,482
		254,154	**797,620**

კომერციულ ბანკებში განთავსებულ ფულადი სახსრები, რომლებიც არაა ფლობილი საინვესტიციო საქმიანობისთის და ასევე, ფონდის სახაზინო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრები, არ გამოიყენება ინვესტიციებისთვის. მათი ინვესტირება ხდება მხოლოდ გაუნაწილებელი თანხებისთვის საპენსიო დეკლარაციების წარდგენისას (შენიშვნა 9).

2024 და 2023 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ფინანსურ აქტივებს, რომლებიც განთავსებულია საქართველოს კომერციულ ბანკებსა და ფონდის სახაზინო ანგარიშზე (რეიტინგები მოცემულია შენიშვნაში 13 (ა)). ხელმძღვანელობა არ მოელის, რომ რომელიმე კონტრაჰენტი ვერ შეძლებს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაკმაყოფილებას.

საანგარიშგებო თარიღისთვის, ფონდს ჰქონდა განთავსებული ორ ანგარიშზე ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისთვის ორ კომერციულ ბანკში, რაც ინდივიდუალურად აჭარბებდა ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების 5% -ს, და საერთო ჯამში 123,285 ათას ლარს შეადგენს.

საანგარიშგებო თარიღისთვის, ფონდს არ ჰქონდა განთავსებული ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისთვის კომერციულ ბანკში, რაც აღემატება სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების 5% -ს.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფონდს ორ კომერციულ ბანკში ჰქონდა ორი ფულადი სახსრების ნაშთებიი საინვესტიციო მიზნებისთვის, რომლებიც ინდივიდუალურად აღემატებოდა ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 5%-ს. ასეთი ანგარიშების საერთო მოცულობამ 601,216 ათასი ლარი შეადგინა.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფონდს ჰქონდა განთავსებული ერთ ანგარიშზე ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისთვის ერთ კომერციულ ბანკში, რომელიც ინდივიდუალურად აღემატებოდა სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების 5% -ს.

საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები ქართულ კომერციულ ბანკებში პორტფელების მიხედვით:

'000 ლარი	**2024**	**2023**
კონსერვატიული (დაბალრისკიანი)	124,086	23,744
დაბალანსებული (საშუალორისკიანი)	912	130,655
დინამიური (მაღალრისკიანი)	1,885	516,772
ნაშთი 31 დეკემბერს	**126,883**	**671,171**

საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილ ფულად ნაშთებზე დარიცხული პროცენტით საპენსიო აქტივები გაიზარდა 24,920 ათასი ლარით 2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში (2023 წელი: 34,365 ათასი ლარი), რაც ასახავს საინვესტიციო მიზნებისთვის შენახულ ნაღდი ფულის ნაშთებზე დარიცხულ პროცენტს. საპროცენტო შემოსავალი საპენსიო სქემის მონაწილეებს შორის პროპორციულად განაწილდა.

6. ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში

'000 ლარი	**საპროცენტო განაკვეთი**	**2024**	**2023**
ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში:			
სადეპოზიტო სერტიფიკატები	9.30%-12.56%	3,569,410	1,953,848
ვადიანი ანაბრები	-	-	12,394
ნაშთი 31 დეკემბერს		**3,569,410**	**1,966,242**

2024 და 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის, ინვესტიციები განხორციელდა საქართველოს კარგი რეპუტაციის მქონე კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატებში და ვადიან ანაბრებში, კანონისა და საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად.

2024 წლის 31 დეკემბრისთვის, 2,955,807 ათასი ლარის ოდენობით (2023: 1,568,050 ათასი) საპენსიო აქტივები იქნა ინვესტირებული საქართველოს 10 კომერციული ბანკის მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში და 0 ლარი (2023: 10,000 ათასი) ვადიან ანაბრებში. აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად, საპენსიო აქტივები 331,023 ათასი ლარით და 258 ათასი ლარით გაიზარდა (2023: 217,329 ათასი და 2,920 ათასი), შესაბამისად, რაც წარმოადგენს სადეპოზიტო სერტიფიკატებზე და ვადიან ანაბრებზე 2024 და 2023 წლების განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს. საპენსიო სქემის მონაწილეებს შორის საპროცენტო შემოსავალი პროპორციულად განაწილდა.

2024 წლის 31 დეკემბრისთვის, ამ ინსტრუმენტების საშუალო შეწონილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 11.37%-ს (2023: 11.90%), ხოლო დარჩენილი ვადა 5 წლამდე დიაპაზონშია (2023: 4 წლამდე დიაპაზონი).

საანგარიშგებო თარიღისათვის, ორ კომერციულ ბანკში იყო განთავსებული ორი სადეპოზიტო სერტიფიკატი, რომლებმაც ჯამში 470,000 ათასი ლარი შეადგინა და ინდივიდუალურად აღემატებოდა საბანკო დეპოზიტებში მთლიანი ინვესტიციების 5%-ს, 1 წლიდან 5 წლამდე ვადით. არ არსებობდა არცერთი სადეპოზიტო სერტიფიკატი, რომელიც ინდივიდუალურად აღემატებოდა სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების 5%-ს. ყველა სადეპოზიტო სერტიფიკატს აქვს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის, ორ კომერციულ ბანკში იყო განთავსებული ორი სადეპოზიტო სერტიფიკატი, რომლებმაც ჯამში 670,000 ათასი ლარი შეადგინა და ინდივიდუალურად აღემატებოდა საბანკო დეპოზიტებში მთლიანი ინვესტიციების 5%-ს. აღნიშნული სადეპოზიტო სერტიფიკატების დაფარვის ვადა 1 წლიდან 5 წლამდე მერყეობდა. ორივე სადეპოზიტო სერტიფიკატი 470,000 ათასი ლარი ჯამში, ინდივიდუალურად აჭარბებდა სარგებლისთვის განკუთვნილი წმინდა აქტივების 5%-ს. ყველა სადეპოზიტო სერტიფიკატი საპროცენტო განაკვეთი ფიქსირებულია.

ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში პორტფელების მიხედვით:

'000 ლარი	**2024**	**2023**
კონსერვატიული (დაბალრისკიანი)	3,545,525	304,179
დაბალანსებული (საშუალორისკიანი)	15,330	275,278
დინამიური (მაღალრისკიანი)	8,555	1,386,785
ნაშთი 31 დეკემბერს	**3,569,410**	**1,966,242**

7. ინვესტიციები საბაზრო ფასიან ქაღალდებში

'000 ლარი	**საკრედიტო რეიტინგი (2024 /2023)**	**2024 წლის 31 დეკემბერი**	**2023 წლის 31 დეკემბერი**
ინვესტიციები სასესხო ვალდებულებებში			
ქართული სახაზინო ობლიგაციები	BB / BB	1,045,017	794,810
EBRD (IFI ობლიგაცია)	AAA / AAA	152,350	-
ამერიკული სახაზინო ვალდებულებები	AAA / AAA	74,113	-
ქართული კორპორატიული ბონდები	BB- / BB-	48,201	32,423
ევრობონდები	BB / BB	26,478	25,279
ქართული კორპორატიული ბონდები	BB / BB	22,321	10,995
ქართული სახაზინო ვალდებულებები	BB / BB	-	19,832
ჯამური ინვესტიციები სასესხო ვალდებულებებში		**1,368,480**	**883,339**
ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში			
გლობალური აქციები	N/A	999,296	837,419
ჯამური ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში		**999,296**	**837,419**
ჯამური ინვესტიციები საბაზრო ფასიანი ქაღალდებში		**2,367,776**	**1,720,758**

გლობალური აქციების ინვესტიციები ხორციელდება საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობადი ფონდების (ETF) მეშვეობით. საჯაროდ ვაჭრობადი აქციების სამართლიანი ღირებულება ეფუძნება კოტირებულ საბაზრო ფასებს.

ფონდს ზოგადად არ აქვს განზრახული გაყიდოს აღნიშნული ინსტრუმენტები მათი დაფარვის ვადის დადგომამდე.

ქვემოთ წარმოდგენილია ინვესტიციები საბაზრო ფასიან ქაღალდებზე მოგება/(ზარალი) აქტივების კლასების მიხედვით:

'000 ლარი	2024	2023
მოგება/(ზარალი) სასესხო ვალდებულებებში განთავსებულ ინვესტიციებზე		
ქართული სახაზინო ობლიგაციები	82,459	55,708
EBRD (IFI ობლიგაცია)	2,349	-
ამერიკული სახაზინო ვალდებულებები	3,416	(8,784)
ევრობონდები	1,941	1,414
ქართული სახაზინო ვალდებულებები	168	898
ქართული კორპორატიული ბონდები	7,029	2,515
ნეტო მოგება/(ზარალი) სასესხო ვალდებულებებში განთავსებულ ინვესტიციებზე	**97,362**	**51,751**
მოგება/(ზარალი) წილობრივ ფასიან ქაღალდებში განთავსებულ ინვესტიციებზე		
გლობალური აქციები	100,624	116,679
ნეტო მოგება/(ზარალი) წილობრივ ფასიან ქაღალდებში განთავსებულ ინვესტიციებზე	**100,624**	**116,679**
ნეტო მოგება/(ზარალი) საბაზრო ფასიან ქაღალდებში	**197,986**	**168,430**

ინვესტიციები საბაზრო ფასიან ქაღალდებში პორტფელების მიხედვით:

'000 ლარი	2024	2023
კონსერვატიული (დაბალრისკიანი)	2,327,856	177,059
დაბალანსებული (საშუალორისკიანი)	17,242	257,275
დინამიური (მაღალრისკიანი)	22,678	1,286,424
ნაშთი 31 დეკემბერს	**2,367,776**	**1,720,758**

8. ვალდებულებები სქემის მონაწილეთა მიმართ

საპენსიო სქემის მონაწილეების მიმართ მთლიანი ვალდებულებები შეადგენს საპენსიო აქტივების მთლიან ღირებულებას, რაც აისახება მონაწილეთა ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შენიშვნა 3 (ა).

იმის გათვალისწინებით, რომ საპენსიო სქემის მონაწილეთა მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანები აისახება/ნაწილდება შესაბამის მონაწილეთა ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე და ხდება ამ მონაწილეთა საკუთრება მხოლოდ შესაბამისი საპენსიო დეკლარაციის წარდგენისას, სქემის მონაწილეების მიმართ ვალდებულებები არ მოიცავს იმ თანხებს, რომელთათვისაც საპენსიო დეკლარაციები არ ყოფილა წარდგენილი (შეტანილია "გაუნაწილებელ თანხებში", შენიშვნა 9).

'000 ლარი	2024	2023
ნაშთი 1 იანვარს	4,357,160	2,947,151
სქემის მონაწილეთა შენატანები	1,179,226	996,862
საპროცენტო შემოსავალი	356,201	254,614
დივიდენდის შემოსავალი	25,485	18,598
საბაზრო ფასიანი ქაღალდების ფლობით მიღებული ნეტო შემოსავალი	197,986	168,430
საკურსო სხვაობის წმინდა ზარალი ფულად სახსრებზე და მათი ეკვივალენტებზე	(257)	(1,329)
სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდის დაფინანსება	(14,700)	(9,836)
დაგროვილი თანხების ზრდა, მომლოდინე რომ გახდეს სქემის მონაწილეთა მიმართ ვალდებულებები	(723)	(2,316)
ანაზღაურება/სქემის დატოვება (შენიშვნა 10)	(40,110)	(15,014)
ნაშთი 31 დეკემბერს	**6,060,268**	**4,357,160**

ვალდებულებები სქემის მონაწილეთა მიმართ პორტფელების მიხედვით:

'000 ლარი	2024	2023
კონსერვატიული (დაბალრისკიანი)	5,993,747	504,773
დაბალანსებული (საშუალორისკიანი)	33,447	663,053
დინამიური (მაღალრისკიანი)	33,074	3,189,334
ნაშთი 31 დეკემბერს	**6,060,268**	**4,357,160**

9. გაუნაწილებელი თანხები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, გაუნაწილებელი თანხების ნაშთმა შეადგინა 124,630 ათასი ლარი (2023: 121,741 ათასი ლარი). ეს თანხები არ წამოადგენენ საპენსიო ფონდის ნაწილს დეკლარაციების წარდგენამდე და შესაბამისად, არ გამოიყენება ინვესტირებისთვის. გაუნაწილებელი თანხები გაყოფილია საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები და თანხები ეროვნულ სახაზინო ანგარიშის ბალანსებზე.

10. პენსიის გაცემა და ანაზღაურება სქემის დატოვების შემთხვევაში

2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, 842-მა მონაწილემ ისარგებლა სქემიდან გასვლის უფლებით (2023: 1,564 მონაწილე), ხოლო დასაქმებულებისთვის, დამსაქმებლებისთვის და საქართველოს სახელმწიფოსთვის დაბრუნებულმა საპენსიო შენატანებმა ჯამში შეადგინა 556 ათასი ლარი (2023: 993 ათასი ლარი).

2024 წლის განმავლობაში, ფონდმა, 8,363 მონაწილეზე (2023: 3,747 მონაწილე) 39,554 ათასი ლარის ოდენობით (2023: 14,021 ათასი ლარი) პენსიების ერთჯერადი გადახდა განახორციელა.

11. პირობითი ვალდებულებები

სასამართლო დავები

ბიზნესის ჩვეულებრივი მიმდინარეობისას, ფონდი წარმოადგენს სამართალწარმოების, სასამართლო პროცესებისა და დავების მხარეს. ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ აღნიშნული სამართალწარმოებიდან ან საჩივრებიდან წარმოშობილ საბოლოო ვალდებულებას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, არ ექნება არსებითი მატერიალური ნეგატიური გავლენა მომავალი ოპერაციების შედეგებზე ან ფინანსურ მდგომარეობაზე.

შეუსაბამობა კანონებთან და რეგულაციებთან

საპენსიო სქემისათვის პრიორიტეტულია, რომ სრულ შესაბამისობაში იყოს ყველა იმ კანონთან და რეგულაციასთან, რომლებიც მის ოპერაციებს არეგულირებენ. საპენსიო სქემის საინვესტიციო საქმიანობა ძირითადად რეგულირდება კანონით „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ და საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტით (სპდ), რომელიც ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით შემუშავებულია საინვესტიციო საბჭოს მიერ და დამტკიცებულია ფონდის მხრიდან. კანონი და სპდ განსაზღვრავს სპეციფიკური ლიმიტებს და შეზღუდვებს საპენსიო სქემის ინვესტიციებზე.

2024 წლის 31 დეკემბრისათვის, კონსერვატიული პორტფელი სრულ შესაბამისობაში იყო კანონით და სპდ-ით განსაზღვრულ ყველა ლიმიტთან. თუმცა, დაბალანსებული და დინამიკური პორტფელები, კანონის და სპდ-ის ყველა ლიმიტთან არ იყო თანხვედრაში, შეცვლილი სპდ რომელიც შემოღებული იქნა 2024 წლის 30 დეკემბერს, განაახლა პორტფელის ნიშნულები აქტივების სახეობებისთვის, რამაც გამოიწვია ცვლილებები სადეპოზიტო სერთიფიკატების და ქართული სახაზინო ობლიგაციების მიზნობრივ განაწილებაში დაბალანსებულ და დინამიურ პორტფელებში. შედეგად ეს პორტფელები 2024 წლის ბოლოსთივს შეუსაბამობაში არიან სპდ-ს ლიმიტებთან. ეს შეუსაბამობები შემდგომ პერიოდში გამოსწორდა.
იდენტიფიცირებული შეუსაბამობების შესახებ მოხდა ყველა დაინტერესებული მხარის ინფორმირება. ხელმძღვანელობა არ მოელის, რომ ზემოთ განხილული შეუსაბამობები უარყოფითად იმოქმედებს საპენსიო სქემის ფინანსურ მდგომარეობაზე ან მის ფინანსურ შედეგებზე.

12. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან

ფონდის ხელმძღვანელობა მონაწილეობს საპენსიო სქემის მართვაში. ფონდის წამყვან ხელმძღვანელობად ითვლება: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, საინვესტიციო საბჭოს წევრები, უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი, მთავარი საინვესტიციო რისკის ოფიცერი, მთავარი რისკების ოფიცერი და გენერალური დირექტორი (გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი). 2024 წელს, ფონდის მიერ წამყვანი ხელმძღვანელობისთვის გადახდილი ანაზღაურება იყო 1,542 ათასი ლარი (2023 წელი: 1,142 ათასი ლარი), რომელიც წარმოდგენილია ფონდის ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც მომზადებულია წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგებისგან განცალკევებით და ხელმისაწვდომია საჯარო გამოყენებისთვის.

13. ფინანსური რისკის მართვა

საპენსიო სქემის მონაწილეების მიმართ ვალდებულებები ყოველთვის ტოლია მონაწილეთა საპენსიო აქტივების ღირებულებისა, ანუ არ არსებობს დაფინანსების სხვაობა მომავალი სარგებლის თანხასთან. ამიტომაც არ ხორციელდება აქტუარიული შეფასებები.

ქვემოთ წარმოდგენილია სტანდარტული რისკები, რომელთაც საპენსიო სქემის ფინანსური ინსტრუმენტები უშუალოდ ექვემდებარებოდა საანგარიშგებო თარიღისთვის:

- საკრედიტო რისკი (ა);

- ლიკვიდურობის რისკი (ბ);
- საბაზრო რისკი (გ).

(ა) საკრედიტო რისკი

საკრედიტო რისკი წარმოადგენს საპენსიო სქემის ფინანსური ზარალის რისკს, თუ ფინანსური ინსტრუმენტის კონტრაჰენტი ვერ შეასრულებს მის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

'000 ლარი	**31 დეკემბერი 2024**	**31 დეკემბერი 2023**
BB	226,346	712,362
B+	25,569	62,196
B	1,951	4,872
BB+	200	11,622
BB-	88	-
რეიტინგის გარეშე	-	6,568
	254,154	**797,620**

ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში

'000 ლარი	**31 დეკემბერი 2024**	**31 დეკემბერი 2023**
BB	2,920,129	1,695,851
B+	406,938	236,745
B	129,185	-
BB+	97,227	33,646
B-	15,931	-
	3,569,410	**1,966,242**

ინვესტიციები სასესხო ვალდებულებებში

'000 ლარი	**31 დეკემბერი 2024**	**31 დეკემბერი 2023**
BB	1,093,816	850,916
AAA	226,463	-
BB-	48,201	32,423
	1,368,480	**883,339**

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო აქტივების მთლიანი ნაშთის 57.65% განთავსებული იყო სადეპოზიტო სერტიფიკატებში (CDs) საქართველოს 10 კომერციულ ბანკში.

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო აქტივების მთლიანი ნაშთის 38.24% განთავსებული იყო საბაზრო ფასიან ქაღალდებში.

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო აქტივების მთლიანი ნაშთის 4.11% განთავსებული იყო მიმდინარე ანგარიშებზე, საქართველოს 10 კომერციულ ბანკში და საქართველოს ეროვნული ხაზინის ანგარიშებზე. ყველა საინვესტიციო საქმიანობისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები განთავსებული იყო საქართველოს კომერციულ ბანკებში.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო აქტივების მთლიანი ნაშთის 43.84% იყო ინვესტირებული სადეპოზიტო სერტიფიკატებში (CDs) და ვადიან ანაბრებში (TDs) საქართველოს 7 კომერციულ ბანკში.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო აქტივების მთლიანი ნაშთის 38.37% განთავსებული იყო საბაზრო ფასიან ქაღალდებში.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საპენსიო აქტივების მთლიანი ნაშთის 17.79% განთავსებული იყო მიმდინარე ანგარიშებზე საქართველოს 9 კომერციულ ბანკში და საქართველოს

ეროვნული ხაზინის ანგარიშებზე.

2024 წლის დეკემბრისა და 2023 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, საინვესტიციო საქმიანობისთვის ფლობილი ყველა ინვესტიცია საბანკო დეპოზიტებში, ნაღდ ფულსა და ნაღდი ფულის ეკვივალენტებში ინახებოდა საქართველოს კომერციულ ბანკებში, რომლებსაც Fitch-ის, S&P Global-ის Moody's-ის ან Scope-ის რეიტინგი აქვთ. ინვესტიციების რეიტინგების მიხედვით განაწილების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ზემოთ არის მოცემული.

(ბ) ლიკვიდურობის რისკი

ლიკვიდურობის რისკი არის ისეთი რისკი, რომელიც გულისხმობს საკმარისი ნაღდი ფულის ან მისი ეკვივალენტის დროულად და ეკონომიურად გენერირების შეუძლებლობას პენსიებისა და შეღავათების გადახდების, ასევე საინვესტიციო ვალდებულებების დაფარვის მიზნით. გონივრული ლიკვიდურობის რისკის მართვა გულისხმობს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ფულადი ნაკადების რეგულარულ მონიტორინგს.

ანგარიშგების თარიღის მდგომარეობით, ფონდის ფულადი ნაკადი დადებითია, რადგან ყოველდღიური შენატანები მნიშვნელოვნად აღემატება გატანილ თანხებს. 2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის საშუალო ყოველთვიური შემოსული შენატანები შეადგენდა 98,269 ათას ლარს (2023: 83,072 ათასი ლარი), რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ყოველთვიურ გატანებს.

2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, საპენსიო სქემიდან საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება პენსიების გადახდის ან საპენსიო სქემიდან გასვლის ფარგლებში საპენსიო შენატანების დაბრუნების შედეგად 3,343 ათას ლარს შეადგენდა (2023: 1,251 ათასი ლარი).

გარდა ამისა, ანგარიშგების თარიღის მდგომარეობით, მონაწილეთა უმრავლესობა 45 წელზე ნაკლები ასაკისაა, რაც ამცირებს ლიკვიდურობის საჭიროებებს საშუალოვადიან პერსპექტივაში.

(გ) საბაზრო რისკები

საბაზრო რისკი (მათ შორის აქციების რისკი, საპროცენტო განაკვეთის რისკი და ვალუტის რისკი) არის რისკი, რომ ინვესტიციის სამართლიანი ღირებულება მერყეობს საბაზრო ფასებისა და განაკვეთების ცვლილებების გამო.

აქციების ფასის რისკი

აქციების ფასის რისკი არის რისკი, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება ან მომავალი ფულადი ნაკადები მერყეობს აქციების ფასების ცვლილებების გამო. ფონდი ექვემდებარება საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე ჩამოთვლილი აქციების ფასის ცვლილებებს, რადგან ანგარიშგების თარიღისთვის საპენსიო აქტივების 16.15% ინვესტირებული იყო გლობალურ აქციებში. აქციების ფასის რისკი იმართება აქტივების კლასებსა და გეოგრაფიულ არეალებს შორის დივერსიფიკაციის გზით.

ინვესტიციები სააქციო ფასიან ქაღალდებში (გლობალური აქციები):

'000 GEL	2024	2023
SPDR S&P500 ETF (ticker SPY)	448,062	348,406
Vanguard FTSE Pacific ETF (ticker VPL)	175,072	154,719
Vanguard FTSE Europe ETF (ticker VGK)	168,640	146,752
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (ticker VWO)	121,034	102,123

iShares Latin America 40 ETF (ticker ILF)	66,498	69,736
iShares Core S&P 500 ETF (ticker IVV)	19,990	-
Franklin FTSE Canada ETF (ticker FLCA)	-	15,683
ნაშთი 31 დეკემბერს	**999,296**	**837,419**

საპროცენტო განაკვეთის რისკი

საპროცენტო განაკვეთის რისკი არის რისკი, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება ან მომავალი ფულადი ნაკადები შეიცვლება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების გამო. საპენსიო ფონდი საპროცენტო განაკვეთის რისკის ქვეშაა, ძირითადად, სასესხო ფასიანი ქაღალდების, ძირითადად საქართველოს სახაზინო ობლიგაციების, ფლობის გამო. საპროცენტო განაკვეთების რყევებს შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ამ ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ინსტრუმენტების მუშაობაზე. პროცენტიანი ინსტრუმენტების საპროცენტო განაკვეთების დიაპაზონი წარმოდგენილია ქვემოთ:

’000 ლარი	საპროცენტო განაკვეთი	2024	2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები			
საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები (ლარში)	8.10% -8.55%	126,290	662,879
საინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები (აშშ დოლარში)	-	593	8,292
არასაინვესტიციო მიზნებისთვის ფლობილი ფულადი სახსრები	-	105,346	93,967
ეროვნული სახაზინო ანგარიში	-	21,925	32,482
		254,154	**797,620**
ინვესტიციები საბანკო დეპოზიტებში			
სადეპოზიტო სერტიფიკატები	9.30%-12.56%	3,569,410	1,953,848
ვადიანი ანაბარი	0%	-	12,394
		3,569,410	**1,966,242**

სავალუტო რისკი

სავალუტო რისკი არის რისკი იმისა, რომ ექსპოზიციის რეალური ღირებულება ან მომავალი ფულადი ნაკადები შეიცვლება უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილების გამო. საპენსიო სქემის ექსპოზიცია უცხოური ვალუტის კურსების ცვლილების რისკის მიმართ, პირველ რიგში, დაკავშირებულია საბაზრო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციებთან.

	2024		2023	
’000 ლარი	ლარი	დოლარი	ლარი	დოლარი
საპენსიო აქტივები	5,074,302	1,117,038	3,597,763	886,857
საპენსიო ვალდებულებები	6,191,340	-	4,484,620	-

აშშ დოლარის ლართან მიმართებაში 10%-ით გამყარება/გაუფასურება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გაზრდის/შეამცირებს საპენსიო აქტივებს 111,704 ათასი ლარით (2023 წელი: 88,686 ათასი ლარი).

14. სპეციალიზებული დეპოზიტარი

კანონის თანახმად, საინვესტიციო საბჭო სპეციალიზებულ დეპოზიტარს ირჩევს კონკურენტული და გამჭვირვალე კონკურენციის საფუძველზე. საფინანსო ინსტიტუტი უფლებამოსილია განახორციელოს სპეციალიზებული სადეპოზიტო მომსახურება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი სათანადოდ არის ლიცენზირებული/აღიარებული და ავტორიზებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. კანონის თანახმად, სპეციალიზებული დეპოზიტარი არის იურიდიული პირი ნდობის ვალდებულებით, რომელიც ინახავს ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც მოიცავს საპენსიო აქტივებს, აწარმოებს ჩანაწერებს საპენსიო აქტივებთან დაკავშირებული ნებისმიერი და ყველა ტრანზაქციის შესახებ, აწარმოებს ყველა საპენსიო აქტივის რეესტრს, უზრუნველყოფს წმინდა აქტივების ღირებულების კალკულაციის განხორციელებას კანონისა და მოქმედი პოლიტიკის შესაბამისად, აკონტროლებს საინვესტიციო პორტფელის შესაბამისობას კანონთან და საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტთან, უზრუნველყოფს შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა მომსახურებას.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, სს „საქართველოს ბანკი“ იყო საპენსიო სქემის სპეციალიზებული დეპოზიტარი 2024 წლის 15 თებერვლის სპეციალიზებული სადეპოზიტო ხელშეკრულების ფარგლებში, რომლის მოქმედების ბოლო ვადაა 2029 წლის 15 თებერვალი. ხელშეკრულება საჯაროდ ხელმისაწვდომია ფონდის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

15. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

ცვლილებები კანონში:

ცვლილებები ითვალისწინებს შემდეგ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომლებიც 2025 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა:

- **მმართველობითი საბჭო**

ნაცვლად წინა, ორი საბჭოს (საინვესტიციო საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭო) ორგანიზაციული სტრუქტურის, ფონდს ჰყავს ერთი საბჭო - მმართველობითი საბჭო, რომელიც შედგება 9 წევრისგან, რომელთაგან ერთი წევრი არის თანამდებობრივი წევრი, ხოლო დანარჩენი 8 წევრი არის პროფესიონალი წევრები. მმართველი საბჭო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის წინაშე.

მმართველობითი საბჭოს წევრების რაოდენობა, მათი შერჩევისა და დანიშვნის წესი და პროცედურა, მათი განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დამატებითი კრიტერიუმები და მათი უფლებამოსილების სხვა მოთხოვნები, ასევე მმართველობითი საბჭოს თანამდებობრივი პირების მიერ დანიშვნის პროცედურა და მათი ანაზღაურების პოლიტიკა და ზღვრული ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 29 ნოემბრის №396 დადგენილებით.

პროფესიონალი წევრები შეირჩევიან და წარედგინება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შესარჩევი კომისიის მიერ დასანიშნად 5 წლის ვადით, თუმცა პირველი შემადგენლობის შემთხვევაში ვადა შეიძლება განსხვავდებოდეს. შესარჩევი კომისია შედგება 8 წევრისგან და მისი წევრები არიან: საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის 3 წევრი და 2 დამოუკიდებელი წევრი. შესარჩევი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს წევრთა სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.

მმართველობითი საბჭოს პროფესიონალი წევრის თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს კეთილსინდისიერი პირი, რომელსაც სულ მცირე აქვს ამ თანამდებობისთვის საჭირო განათლება და

სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. გარდა ამისა, მმართველი საბჭოს წევრთა უმრავლესობა უნდა იყოს პროფესიონალი წევრები, რომლებსაც აქვთ ფინანსურ სექტორში მინიმუმ 10 წლიანი პროფესიული გამოცდილება ფინანსების, ინვესტიციების, ეკონომიკის, რისკების მართვის ან აქტუარული მომსახურების სფეროში, ან ფინანსურ სექტორში დირექტორად მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ამ სფეროებიდან რომელიმეში.

მმართველობითი საბჭოს ფუნქციები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: (i) სსიპ საქართველოს საპენსიო ფონდის დებულების და ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დამტკიცება; (ii) საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორების შერჩევა და ეროვნულ ბანკთან (სებ) შეთანხმებით დანიშვნა (iii) კომიტეტების შექმნა ამ კანონის შესაბამისად; (iv) სპეციალურ ფუნქციებთან დაკავშირებული პოლიტიკის დოკუმენტების, მათ შორის საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის, განხილვა და დამტკიცება; (v) საპენსიო ფონდის გენერალური დირექტორის მიერ წარდგენილი საპენსიო ფონდის წლიური ბიუჯეტისა და საშტატო სიის განხილვა და დამტკიცება (vi) კანონის 281-ე მუხლით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარის შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დადგენა. (vii) გარე აუდიტორული ფირმის დანიშვნა. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ცვლილებები.

მმართველობითი საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს სხდომაზე დამსწრე წევრების სრული რაოდენობის უმრავლესობით, გარდა კანონით განსაზღვრული შემთხვევებისა. მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ან მისი არყოფნის შემთხვევაში მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გამოსცემს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს - დადგენილებებს და ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ აქტებს - დადგენილებებს, მმართველობითი საბჭოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

მმართველობითი საბჭოს წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს აღმასრულებელი დირექტორის შესარჩევ კონკურსში. ამ შემთხვევაში, შესაბამისი წევრი არ მონაწილეობს მმართველობითი საბჭოს მიერ აღმასრულებელი დირექტორის შესაბამის თანამდებობაზე დანიშვნის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გარდა ამისა, ცვლილებები ითვალისწინებს დამატებით შეზღუდვებს აღმასრულებელი დირექტორების მიმართ, რომლებიც ასევე არიან მმართველი საბჭოს წევრები, როგორიცაა: (i) საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორები არ უნდა შეადგენდნენ მმართველი საბჭოს წევრების ნახევარს ან ნახევარზე მეტს (ii) აღმასრულებელი დირექტორები არ უნდა აირჩეოდნენ მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარედ ან თავმჯდომარის მოადგილედ. იგივე შეზღუდვა ვრცელდება მმართველობითი საბჭოს თანამდებობრივ წევრზეც.

– სპეციალური ფუნქციები და კომიტეტები

საპენსიო ფონდს აქვს შემდეგი სამი სპეციალური ფუნქცია, რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად უნდა შესრულდეს: (i) საინვესტიციო ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს საპენსიო აქტივების ინვესტირებას მათი რეალური შემოსავლის მაქსიმიზაციის მიზნით (ინფლაციის გათვალისწინებით) ინვესტიციის ჰორიზონტზე, მონაწილეთა საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე და კარგი ინვესტირების პრინციპების დაცვით. (ii) რისკების მართვის ფუნქცია, რომელიც ეფექტურად და სათანადოდ უნდა იყოს ინტეგრირებული საპენსიო ფონდის ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და (iii) შიდა აუდიტის ფუნქცია, რომელიც არის მიუკერძოებელი, რწმუნების საქმიანობა, დამოუკიდებელი საპენსიო ფონდის სხვა საქმიანობისგან, რომელიც აფასებს და აუმჯობესებს საპენსიო ფონდის მართვის პროცესის ეფექტურობას მეთოდური, დისციპლინირებული და ორგანიზებული მიდგომის მეშვეობით.

თავისი სპეციალური ფუნქციების ეფექტურად შესასრულებლად, მმართველობითი საბჭო ქმნის საინვესტიციო კომიტეტს, რისკების კომიტეტს და აუდიტის კომიტეტს თავისი პროფესიონალი

წევრებით. კომიტეტები ანგარიშვალდებულნი არიან მმართველი საბჭოს წინაშე და კომიტეტის შექმნისა და ფუნქციონირების წესები და პროცედურები განისაზღვრება საპენსიო ფონდის წესდებით.

კომიტეტი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 3 წევრისგან და კომიტეტის წევრთა უმრავლესობა, რომლებსაც აქვთ ხმის მიცემის უფლება, უნდა იყოს მმართველი საბჭოს წევრები. კომიტეტის წევრი ასევე შეიძლება იყოს საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, მისი თანამშრომელი ან მოწვეული პირი. აღმასრულებელი დირექტორები არ შეიძლება შეადგენდნენ კომიტეტის წევრთა ნახევარს ან ნახევარზე მეტს. ამ პუნქტის მოთხოვნები არ ვრცელდება აუდიტის კომიტეტზე.

კომიტეტის სხდომას უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება კომიტეტის სრული შემადგენლობის ორ მესამედზე მეტი. კომიტეტი გადაწყვეტილებებს იღებს სხდომაზე დამსწრე წევრთა საერთო რაოდენობის უმრავლესობით. კომიტეტი ადგენს თავის წესდებას, რომელიც განსაზღვრავს ამ კომიტეტის მანდატს, მისი საქმიანობის მიმართულებას და პროცედურებს, რომლებიც მოიცავს ინფორმაციას კომიტეტის მიერ მმართველი საბჭოსთვის რეგულარული ანგარიშგების, სხვა კომიტეტებთან თანამშრომლობის, კომიტეტის წევრობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების და კომიტეტის წევრების ფუნქციების შესახებ. მმართველობითი საბჭო უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შექმნას სხვა კომიტეტები და მათი შექმნისა და საქმიანობის პროცედურა განისაზღვრება საპენსიო ფონდის დებულებით.

– აღმასრულებელი დირექტორები

საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორები წარმოადგენენ საპენსიო ფონდის აღმასრულებელ ორგანოს, რომელიც შედგება გენერალური დირექტორის, საინვესტიციო დირექტორის, რისკების დირექტორის და შიდა აუდიტის უფროსისგან.

მმართველობითი საბჭო უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში დანიშნოს სხვა სფეროების აღმასრულებელი დირექტორებიც. მმართველობითი საბჭო ღია კონკურსის წესით შეარჩევს საპენსიო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორებს და ნიშნავს მათ თანამდებობებზე ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით, ასევე ათავისუფლებს აღმასრულებელ დირექტორებს თანამდებობიდან ეროვნული ბანკისთვის წინასწარი შეტყობინების შემდეგ. მმართველობითი საბჭო უფლებამოსილია კანონის შესაბამისად დანიშნოს თავისი პროფესიონალი წევრი ან სხვა პირი საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. მმართველობითი საბჭოს მიერ დანიშნული აღმასრულებელი დირექტორი შეიძლება იმავდროულად იყოს საპენსიო ფონდის კომიტეტის წევრი. მმართველობითი საბჭოს თანამდებობრივი უფლებამოსილების მქონე პირი არ შეიძლება იყოს საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ან კომიტეტის წევრი. აღმასრულებელი დირექტორის საქმიანობა ანაზღაურებადია.

საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს კეთილსინდისიერი პირი, რომელსაც აქვს ამ თანამდებობისთვის საჭირო განათლება და სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე პირის დანიშვნისთვის საჭირო განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების კრიტერიუმებს, ასევე მათი უფლებამოსილების სხვა მოთხოვნებს განსაზღვრავს ეროვნული ბანკი. საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორები ანგარიშვალდებულნი არიან მმართველი საბჭოსა და შესაბამისი კომიტეტების წინაშე.

გენერალური დირექტორის ფუნქციები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: (i) საპენსიო ფონდის წარმოდგენა მესამე პირებთან ურთიერთობაში და საპენსიო ფონდისთვის ამ კანონითა და საპენსიო ფონდის წესდებით მინიჭებული უფლებამოსილებების განხორციელება, მათ შორის, ხელშეკრულებების დადება და საპენსიო ფონდის სახელით ტრანზაქციების წარმოება, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული; (ii) საპენსიო ფონდის თანამშრომლების დანიშვნა და გათავისუფლება; (iii) მმართველი საბჭოს გადაწყვეტილებების აღსრულება; (iv) საპენსიო ფონდის წლიური ბიუჯეტისა და საშტატო ნუსხის მომზადება; (v) საპენსიო ფონდის საქმიანობის მართვა ამ

კანონითა და საპენსიო ფონდის წესდების შესაბამისად; (vi) საპენსიო შენატანის ვალდებულების დამრღვევი პირისთვის საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების, ჯარიმისა და სასჯელის დაკისრების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა და მიღებული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად ძალაში მყოფი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე სააღსრულებო ფურცლის გაცემა (vii) საპენსიო ფონდის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიშის წარდგენა საქართველოს პარლამენტისთვის. გენერალური დირექტორი გამოსცემს სამართლებრივ აქტებს - ბრძანებებს - ამ კანონითა და საპენსიო ფონდის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად.

მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი ახორციელებს საინვესტიციო პოლიტიკას ამ კანონის, საპენსიო ფონდის დებულებითა და საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად. მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი უფლებამოსილია მიიღოს, განმარტოს და შეასრულოს საინვესტიციო გადაწყვეტილებები, ასევე წარმოადგინოს საპენსიო ფონდი მესამე მხარეებთან ურთიერთობაში და დადოს შესაბამისი კონტრაქტები საპენსიო ფონდის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა ითვალისწინებდეს მთავარ საინვესტიციო ოფიცერს საინვესტიციო გადაწყვეტილებების საინვესტიციო კომიტეტთან შეთანხმების წესებსა და პროცედურას.

მთავარი რისკის ოფიცერი პასუხისმგებელია საპენსიო ფონდის რისკების მართვაზე და ასრულებს მასთან დაკავშირებულ ფუნქციებს ამ კანონის, საპენსიო ფონდის დებულებისა და რისკების კომიტეტის მიერ დელეგირებული უფლებამოსილებების შესაბამისად. მთავარი რისკის ოფიცერი უფლებამოსილია წვდომა ჰქონდეს საპენსიო ფონდისთვის ხელმისაწვდომ ნებისმიერ ინფორმაციაზე რისკების მართვასთან დაკავშირებული ფუნქციების შესასრულებლად. მთავარი რისკის ოფიცერი ასევე უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია საპენსიო ფონდის სახელით დადებული კონტრაქტების შესახებ აქტივების მმართველი კომპანიისგან, სპეციალიზებული დეპოზიტარისგან ან საპენსიო ფონდისთვის სხვა მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტებისგან.

შიდა აუდიტის უფროსი შიდა აუდიტის საქმიანობას აუდიტის კომიტეტთან ერთად მართავს ამ კანონის, აუდიტის კომიტეტის დებულებისა და საპენსიო ფონდის დებულების შესაბამისად. ეს საქმიანობა ხორციელდება ყველა სხვა საქმიანობისგან დამოუკიდებლად. ყველა დოკუმენტი და ჩანაწერი, მათ შორის საპენსიო ფონდის თანამშრომლებისა და აღმასრულებელი დირექტორების, ასევე მმართველი საბჭოს წევრების შესახებ ინფორმაცია, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შიდა აუდიტის უფროსისათვის.

– **ნდობითი ვალდებულების მქონე პირი**

ცვლილებების თანახმად, ნდობითი ვალდებულების მქონე პირების განმარტება გადაიხედება და კანონის მიზნებისათვის, ნდობითი ვალდებულების მქონე პირები არიან: (i) მმართველობითი საბჭოს წევრები; (ii) აღმასრულებელი დირექტორები; (iii) სპეციალიზებული დეპოზიტარი და მის მიერ დასაქმებული პირები, რომლებსაც აქვთ დისკრეციული უფლებამოსილება საპენსიო აქტივებთან დაკავშირებით; (iv) ამ კანონის 281 მუხლით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანია (კომპანიები) და მის მიერ დასაქმებული პირები, რომლებსაც აქვთ დისკრეციული უფლებამოსილება საპენსიო აქტივებთან დაკავშირებით; (v) საპენსიო აქტივებთან დაკავშირებით მონაწილეთა წინაშე პასუხისმგებელი პირი, რომელიც საპენსიო ფონდს საინვესტიციო რჩევას აძლევს შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე; (vi) საპენსიო ფონდის ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელსაც აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება საპენსიო აქტივებთან დაკავშირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებით. ზემოთ მოცემული (iii) და (iv) პუნქტების მიზნებისათვის, სპეციალიზებული დეპოზიტარის/აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ დასაქმებული პირი, რომელსაც აქვს უფლება პირდაპირ მიიღოს გადაწყვეტილება დაკავშირებული მომსახურების შესახებ და/ან მის ფარგლებში.

– **აუთსორსინგის მომსახურება**

ცვლილებების თანახმად, საპენსიო ფონდის ნებისმიერი საქმიანობა, მათ შორის სპეციალური ფუნქციები, შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ გადაეცეს შესაბამისი აუთსორსინგის მომსახურების მიმწოდებლებს, რომლებიც მოქმედებენ მათი სახელით ამ კონკრეტული საქმიანობის/ფუნქციის განხორციელებისას. საინვესტიციო ფუნქციის გადაცემა უნდა განხორციელდეს კანონის 281-ე მუხლის შესაბამისად.

საქმიანობის ან სპეციალური ფუნქციების აუთსორსინგი არ უნდა იწვევდეს: (ა) საპენსიო ფონდის მართვის სისტემის ხარისხის მნიშვნელოვან გაუარესებას; (ბ)საოპერაციო რისკების გაუმართლებელ ზრდას; (გ) ეროვნული ბანკის მიერ საპენსიო ფონდის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ზედამხედველობის განხორციელების შეფერხებას; (დ) მონაწილეებისთვის მომსახურების მიწოდების გაუარესებას.

სპეციალურ ფუნქციებთან დაკავშირებული საქმიანობის აუთსორსინგში გადაცემის შემთხვევაში, საპენსიო ფონდი ეროვნული ბანკისგან წინასწარ თანხმობას მიიღებს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი პროცედურის შესაბამისად. სხვა საქმიანობის აუთსორსინგში გადაცემის შემთხვევაში, საპენსიო ფონდი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ ეროვნულ ბანკს.

– **საპენსიო ფონდის დაფინანსების წყარო**

საპენსიო ფონდის საქმიანობის დაფინანსების წყაროა მონაწილეთა საპენსიო აქტივები საპენსიო აქტივების წლიური მომსახურების საფასურის სახით, რომელიც გამოისახება საპენსიო აქტივების პროცენტულ მაჩვენებელში, რაც უნდა განისაზღვროს საპენსიო ფონდის წლიურ ბიუჯეტში.

მონაწილეთა საპენსიო აქტივებიდან საპენსიო აქტივების წლიური მომსახურების საფასურის სახით მიღებული თანხა არ შეიძლება დაგირავდეს ან დაიტვირთოს, მისი საკუთრების უფლება არ შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს ან სხვაგვარად არ გასხვისდეს საპენსიო ფონდის მიმართ ნებისმიერი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ან უზრუნველსაყოფად, საპენსიო ფონდის საქმიანობის დასაფინანსებლად. ამ კანონის 38-ე მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული მართვის საკომისიოსთან დაკავშირებული აღსრულების პროცედურები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად ისე, რომ არ შეფერხდეს ამ კანონით განსაზღვრული საპენსიო ფონდის საქმიანობა.

– **საპენსიო ფონდის ზედამხედველობა**

ცვლილებების თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) საზედამხედველო უფლებამოსილება ვრცელდება საპენსიო ფონდის ყველა საქმიანობაზე. ეროვნული ბანკი არეგულირებს და ზედამხედველობს საპენსიო ფონდის საქმიანობას ამ კანონისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, წინასწარი განჭვრეტისა და რისკზე დაფუძნებული მიდგომის საფუძველზე.

ეროვნული ბანკის მიერ საპენსიო ფონდის საქმიანობის რეგულირება და ზედამხედველობა უნდა მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგს: (ა) საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის (IPD) ამ კანონით და ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება; (ბ) აქტივების განთავსების სტრატეგიის მომზადების მეთოდოლოგიის, საინვესტიციო გადაწყვეტილებების და კანონის 281-ე მუხლით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანიების საქართველოს საპენსიო ფონდის მიერ შერჩევის პროცედურის შესაბამისობის შემოწმება ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მინიმალურ მოთხოვნებთან; (გ) საპენსიო ფონდის საინვესტიციო საქმიანობის IPD-ით განსაზღვრულ ლიმიტებთან შესაბამისობის დადგენა; (დ) საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორების შესაფერისობის კრიტერიუმების დადგენა; (ე) საპენსიო ფონდის საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული წესების, აგრეთვე კანონით გათვალისწინებული სხვა წესების დადგენა. (ვ) ამ კანონით გათვალისწინებული საპენსიო აქტივების გადატანის წესების დადგენა; (ზ) საპენსიო აქტივების ღირებულების, პორტფელის ერთეულის ღირებულების, ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიშის ღირებულების და ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშთან დაკავშირებული შენახვის

პრინციპებისა და სტანდარტების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების განსაზღვრა; (თ) მონაწილეთა უფლებების დაცვის მოთხოვნების დადგენა, ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე განხორციელებული საპენსიო შენატანების, გადახდებისა და საკომისიოს და პენსიების პროგრამირებული ამოღების აღრიცხვა; (ი) პრეტენზიების განხილვისა და გადაწყვეტის მექანიზმის მინიმალური მოთხოვნების დადგენა; (კ) რისკების მართვის ჩარჩოს კოორდინაცია და რისკების მართვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა მოთხოვნის დადგენა.

- ცვლილება ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებებს, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ: (ა) სპეციალიზებული დეპოზიტარისთვის დამატებითი მარეგულირებელი წესების დადგენა; (ბ) საპენსიო ფონდის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საინვესტიციო საქმიანობასთან და სხვა საქმიანობასთან დაკავშირებული შენახვის, ანგარიშსწორების, ადმინისტრაციული და საინფორმაციო სისტემების შესაბამისობის შემოწმება ამ კანონითა და ეროვნული ბანკით დადგენილ მოთხოვნებთან; (გ) თუ შემოწმების შედეგად გამოვლინდება საჭიროება და/ან დარღვევა, საპენსიო ფონდისთვის და/ან აქტივების მმართველი კომპანიისთვის სავალდებულო მითითების და/ან საჯარო რეკომენდაციის მიცემა არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის შესახებ და მათი აღმოფხვრისთვის გონივრული ვადის დადგენა; (დ) მონაწილეთა ინტერესების დაცვისა და საპენსიო ფონდის საინვესტიციო საქმიანობის თანმიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად, სპეციალიზებული დეპოზიტარის ფუნქციების სრულად ან ნაწილობრივ შესრულება მათ მიერ დადგენილი წესით, საპენსიო ფონდთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე; (ე) საპენსიო ფონდისთვის განსაზღვროს პორტფელის ერთეულების გამოსყიდვის ისეთი მექანიზმი, რომლის ფარგლებშიც დადგინდება გამოსყიდული პორტფელის ერთეულების საერთო რაოდენობის ან მაქსიმალური ღირებულების ლიმიტი მათი გამოსყიდვის თითოეული პერიოდისთვის და ისეთი მექანიზმი აქტივების წმინდა ღირებულების მიხედვით გამოთვლილი პორტფელის ერთეულის ფასიდან გადახრისთვის, რომელიც დააბალანსებს ახალი პორტფელის ერთეულების გაყიდვის ან არსებული პორტფელის ერთეულების გამოსყიდვის გავლენას აქტივების წმინდა ღირებულებაზე; (ვ) ამ კანონის 27-ე მუხლით გათვალისწინებული დასაშვებ ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფინანსური საინვესტიციო ინსტრუმენტების მინიმალური საკრედიტო რეიტინგი, რომლებშიც საპენსიო აქტივები შეიძლება ინვესტირდეს ამ კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად; (ზ) შეაფასოს საპენსიო ფონდის მართვის სისტემასთან/სტრუქტურასთან დაკავშირებული ხარისხობრივი მახასიათებლები; (თ) შეაფასოს საპენსიო ფონდისთვის არსებული და პოტენციური რისკები, საპენსიო ფონდის შესაძლებლობები რისკების იდენტიფიცირების, გაზომვისა და მართვის შესახებ და შეაფასოს საპენსიო ფონდის წესდება და კომიტეტების წესდებები; (ი) დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, დარღვევის პროპორციული სანქციების გამოყენება, მათ შორის მნიშვნელოვანი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორისთვის ხელმოწერის უფლებამოსილების შეჩერების ან მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზნით. (კ) საპენსიო ფონდისგან საჭირო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების/დამტკიცების მოთხოვნა.

- **დამოუკიდებელი აქტივების მმართველები**

მმართველობითი საბჭო უფლებამოსილია, კანონისა და მმართველობითი საბჭოს საკუთარი რეგულაციების შესაბამისად, საპენსიო აქტივები გადასცეს გარე აქტივების მმართველ კომპანიას, რომელიც შემოიფარგლება მხოლოდ „სხვა ტიპის აქტივებით“. ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული რეგულაციები ამოქმედდება 2026 წლის 1 იანვრიდან. გარდა ამისა, ცვლილებების თანახმად, კანონიდან ამოღებულია კანონის 28-ე მუხლი, რომლის საფუძველზეც მონაწილეებს უფლება ჰქონდათ აერჩიათ აქტივების მენეჯერები მათი საპენსიო აქტივებისთვის.

- **დასაშვები აქტივების კლასები და ლიმიტები**

ცვლილებების თანახმად, ცვლილებები შევიდა დასაშვებ აქტივების კლასებსა და მათ ლიმიტებში. კერძოდ, კონსერვატიულ (დაბალი რისკის) საინვესტიციო პორტფელს უფლება მიეცა, თავისი

აქტივების 15%-მდე გამოეყო კანონით განსაზღვრული „სხვა ტიპის აქტივებისთვის“. ანალოგიურად, „სხვა ტიპის აქტივების“ განაწილების ლიმიტები გაიზარდა 15%-დან 20%-მდე დაბალანსებული (საშუალო რისკის) პორტფელისთვის და 20%-დან 25%-მდე დინამიური (მაღალი რისკის) პორტფელისთვის.

– **ცვლილებების გარდამავალი დებულებები**

კანონში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, 2025 წლის პირველ ნახევარში, საპენსიო ფონდისა და ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავდება/დამტკიცდება რიგი ახალი რეგულაციები, წესები, პოლიტიკა და პროცედურები, ასევე არსებული რეგულაციების/წესების/პოლიტიკის/პროცედურების ცვლილებები.

სებ-ი ვალდებული იყო, შეემუშავებინა და დაემტკიცებინა ცვლილებაში მითითებული წესები/დებულებები/პროცედურები არაუგვიანეს 2025 წლის 1 მარტისა, ძალაში შესვლით 2025 წლის 1 მაისიდან; ამ მოთხოვნის შესაბამისად, 2025 წლის 28 თებერვალს, სებ-მა გამოსცა ბრძანება N51/04 სსიპ „საქართველოს საპენსიო ფონდის“ საქმიანობის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა რიგ წესებსა და პროცედურებს, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, საპენსიო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორების თანამდებობებზე კანდიდატების სათანადო გულმოდგინების მოთხოვნებსა და პროცედურებს, რომლებიც უნდა განხილულ იყო საპენსიო ფონდის მიერ.

მმართველმა საბჭომ შეიმუშავა და დაამტკიცა საპენსიო ფონდის დებულება და უზრუნველყო მისი ამოქმედება 2025 წლის 1 მაისიდან;

ფონდის მიერ 2025 წლის 1 მაისამდე გამოცემული ყველა სამართლებრივი აქტი ძალაში რჩება მანამ, სანამ მმართველი საბჭო არ გააუქმებს ამ აქტებს;

2025 წლის 1 მაისამდე სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული დირექტორი ავტომატურად დაიკავებს გენერალური დირექტორის თანამდებობას, ხოლო მოვალეობის შემსრულებელი დირექტორი შეასრულებს გენერალური დირექტორის მოვალეობას ახალი გენერალური დირექტორის დანიშვნამდე; აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში ფონდის დირექტორის მოვალეობას ფონდის დირექტორის მოადგილე ასრულებდა.

საინვესტიციო დირექტორის, რისკების დირექტორის და საინვესტიციო რისკების დირექტორის მოვალეობების შესრულებას გააგრძელებენ მანამ, სანამ მმართველი საბჭო არ დანიშნავს აღმასრულებელ დირექტორებს საპენსიო ფონდის ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების შემდეგ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზემოაღნიშნული სია არ არის ამომწურავი და კანონი საჯაროდ ხელმისაწვდომია საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე https://www.matsne.gov.ge/document/view/4280127?publication=11 და ფონდის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - https://www.pensions.ge/ka/legislation/georgian-law-about-cumulative-pensions.